

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 322/2533

นางสิริรัตน์ โปธิ

โจทก์

นางมยุรี ดวงเนตร

จำเลย

นางสิริรัตน์ โปธิ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการถอนการยึดที่ดิน และบ้านตามรายการที่ 1 และที่ 2 ตามบัญชีทรัพย์ไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 99)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 333,093.75 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 285,000บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์

ระหว่างอุทธรณ์ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยไว้หลาย รายการ (สำนวนบังคับคดี อันดับ 9)

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 94,93)

คำสั่ง

คำร้องของโจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการถอน

การยึดที่ดินและบ้านตามบัญชีทรัพย์สินรายการที่ 1 และที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา

คำร้องของโจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการถอน
การยึดที่ดินและบ้านตามบัญชีทรัพย์สินรายการที่ 1 และที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา

(สวิน อักษรายุธ-เหียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>